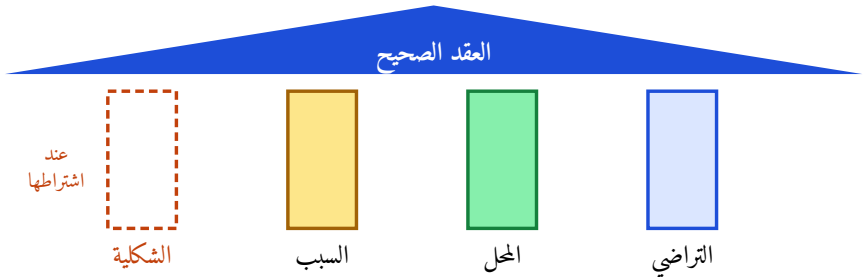
2 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 3: نظرية الالتزام · الدرس 2

العقد وأركانه

الهدف: أن تعرّف العقد وتحدد أركانه (التراضي، المحل، السبب، والشكلية عند اشتراطها)، وتستنتج جزاء تخلّف أي ركن.

الفكرة في سطرين: العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما (المادة 54 من القانون المدني). لا يقوم صحيحاً إلا بتوفر أركانه، وتخلّف ركن يؤدي إلى البطلان المطلق.



الشكل 1: أركان العقد أعمدة يقوم عليها؛ الشكلية ركن في العقود الشكلية فقط.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التراضي:** تطابق الإيجاب والقبول، ويتم العقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين.
2. **شروط صحة التراضي:** أهلية المتعاقدين وخلو الإرادة من **عيوب الرضا**: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال؛ وتخلّفها يجعل العقد قابلاً للإبطال.
3. **المحل:** ما يلتزم به المدين، ويشترط أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، معيّناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً.
4. **السبب:** الباعث الدافع إلى التعاقد، ويجب أن يكون موجوداً ومشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب.
5. **الشكلية:** في بعض العقود يشترط القانون شكلاً معيّناً، كالعقد الرسمي في بيع العقار.
6. **العقد شريعة المتعاقدين:** لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بيع مواد مخدرة. **الحل:** باطل بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية المحل.
2. بيع قطعة أرض بورقة عرفية دون موثّق. **الحل:** البيع لا ينعقد صحيحاً لتخلّف الشكل الرسمي.
3. شخص وقّع عقداً تحت التهديد. **الحل:** العقد قابل للإبطال لمصلحته بسبب الإكراه.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **البطلان المطلق** (تخلّف ركن) و**القابلية للإبطال** (عيب في الرضا أو نقص الأهلية).
- عدّ الشكلية ركناً في كل العقود؛ الأصل في العقود الرضائية.
- الخلط بين المحل (ما يُلتزم به) والسبب (لماذا التُزم).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الأركان: تراضٍ + محل + سبب (+ شكل عند اشتراطه).
- عيوب الرضا: غلط، تدليس، إكراه، استغلال.
- تخلّف ركن ⇒ بطلان مطلق؛ عيب رضا ⇒ قابلية للإبطال.
- العقد شريعة المتعاقدين.

madrasadz.com مدرسة ديزاد